

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 · 통보 · 주의요구

일련번호 제20-영업-06호

제목 탱크로리 LNG 위탁운송 용역계약 관리 미흡

소관부서 &*\$#@!!본부 @@!@@2처, **&본부 (*&!기지본부·(*!!!기지본부

조치부서 &*\$#@!!본부 @@!@@2처, %\$#@!실

내용

1. 업무 개요

공사는 배관을 통해 공급이 불가능한 수요처에 대하여 (*&!기지본부와 (*!!!기지본부에서 탱크로리 방식으로 LNG를 공급하고 있다. 이를 위해 입찰을 통해 전문 운송업체를 선정하여 탱크로리 LNG 운송, LNG 하역, 트레일러 유지보수 등 탱크로리 운송 업무를 위탁 관리 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무관리지침」에 따라 계약금액 또는 기간 변경, 기타 계약변경 사유 발생 시 변경계약이 체결되어야하는 시점의 최소 15일 이전에 공사계약 담당부서에게 변경계약 체결을 의뢰하여야 한다. 또한 같은 규정 제64조에 따라 계약을 종료 후 준공검사 실시하여야 한다.

또한, 「KOSMOS 운영지침」 제38조에 따라 용역계약의 대금지급 방법은 계약상대자로부터 대가지급 청구를 받아 자재계약분야 시스템(SAP)을 통해 공사계약담당부서에 대가지급을 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

탱크로리 관련 업무는 2018년까지 당시 *&*@!@#!부(舊 LCNGY?!!팀)에서 담당하였으나 「직제규정 시행세칙」이 개정(2019.1.1.)됨에 따라 현재 2019년부터 GG#!@#@@부로 이관되었다. 아래 표와 같이 분장업무에 따라 GG#!@#@@부는 탱크로리 사업계획 및 시행, 수급 계약 및 운송계약 체결 등 탱크로리 관련 업무를 수행하고 있으며 (*&! 및 (*!!!기지본부 @@부는 이에 대한 요금 청구 및 수납업무를 담당하고 있다.

[표 1] 탱크로리 사업 관련 분장업무 현황

GG#!@#@@부	(*&!(*!!!기지본부 @@부
6. 탱크로리 사업계획 수립 및 시행 7. 탱크로리 천연가스 수요 개발 및 수급계약 체결 8. 탱크로리 운송원가 산정 및 운송계약 9. 탱크로리사업 안전관리 계획 수립 ∴ (중략)	8. 출하설비/충전설비/탱크로리 천연가스 판매요금 청구 및 수납업무 ∴ (중략)

※ 출처 : 직제규정 시행세칙 별표2 분장업무 발체

LNG 위탁운송 용역계약은 본사 담당부서에서 예상운송 물량을 바탕으로 적정운송단가 산정 용역을 통해 운송단가를 산출하여 「계약업무관리지침」에 따라 제한경쟁입찰과 적격심사 방식으로 운송업체를 선정하였다.

이번 감사기간(2020.10.26.~11.13.) 중에 2015년부터 LNG 탱크로리 위탁운송 용역계약 체결 및 지급 현황을 점검한 결과 본사 담당부서의 계약 관리가 미흡한 부분을 확인하였다.

[표 2] 탱크로리 위탁운송 용역계약 및 지급 현황

구분	계약상대자	계약기간	계약금액(원)	지급금액(원)	위반 내용
(*&! 기지	####	2015-08-01 ~2017-07-31	6,412,050,671	7,817,738,030	·계약변경 미추진 ·준공검사 미실시
	@@@	2017-08-01 ~2019-07-31	6,435,789,000	6,814,255,445	·대금지급 방법미흡
	%%%%	2019-08-01 ~2023-07-31	16,800,000,000	5,077,591,585 (~20.10월분)	·계약 실행 중 ·대금지급 방법미흡
(*!!! 기지	^^^	2015-08-01 ~2017-07-31	7,371,073,549	6,297,490,870	·준공검사 미실시 ·정산변경감액
	&&&&	2017-08-01 ~2019-07-31	6,701,982,364	6,306,195,060	·‘응락서’ 미체결 ·대금지급 방법미흡
	****	2019-08-01 ~2023-07-31	11,737,344,982	3,136,743,404 (~20.10월분)	·계약 실행 중 ·대금지급 방법미흡

※ 출처 : GG#!@#@@부 확인서(2020.11.24.) 재구성

GGD!!과 AADD!은 각각 2017년 및 2019년 위 용역계약 담당자로서 (*&!기지본부의 예상물량 대비 운송물량이 증가되어 계약금액을 초과하는 대금을 지급하기 위해서는 계약변경을 시행하여야 하나 이를 추진하지 않았다. 또한, (*!!!기지본부 2015년 및 2017년 계약 모두 당초 계약금액보다 감액되어 종료되었는데 이런 경우에는 「계약업무관리지침」 제62조에 따라 응락서가 있으면 변경계약으로 갈음되나 이에 상응하는 계약을 체결하지 않았다. 더욱이 계약 종료 후 관련 규정에 따라 준공검사를 실시하지 않았다.

한편, (*&! 및 (*!!!기지본부 @@부는 계약상대자로부터 대가지급 청구를 받아 자재계약분야 시스템(SAP)을 통해 공사계약담당부서에 대가지급을 의뢰하지 않고 일반 세금계산서 전표를 발행하여 지급하였다.

그 결과, 용역 계약 대금이 상대적으로 크고 탱크로리 공급에 따른 수요처

관리가 중요함에도 불구하고 계약대금을 초과하여 대금을 집행하면서 아무런 통제가 되지 않았으며 관련 규정에 따라 준공검사를 실시하지 않아 실제 운송 물량에 대한 정산이 제대로 되었는지 확인하지 못했다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

1. 변경계약 추진 관련 사항

GG#!@#@@부는 LNG위탁운송 용역계약 업무를 부서간 업무인계인수서에 따라 2019.8.1.부로 담당하였다고 주장하고 있다. 그러나 2019.1.1.부로 직제규정 시행 세칙 개정으로 탱크로리 관련 업무 전체가 *&*@!@#!부에서 @!@#! Y?!!부로 이관되었고 위 규정 개정에도 불구하고 LNG위탁운송계약 등 탱크로리 관련 업무를 2019.1.1. 이후인 2019.8.1.부터 GG#!@#@@부에서 담당한다고 합의 한다는 것은 규정개정 취지에도 어긋날 뿐만 아니라 상기 인수인계서 문건에서도 그 내용을 찾을 수 없다.

또한, 그 당시 업무를 인수받은 GG#!@#@@부 부장(KKK!!!)은 (*&!·(*!!! 기지본부에서 시행되고 있던 기존 위탁운송계약에 대한 계약변경 사유가 발생한 사실을 전혀 인지하지 못하였으며 전반적인 계약 관리가 소홀했다는 점을 인정하고 있다.

2. 준공검사 실시 관련 사항

GG#!@#@@부는 (*&!·(*!!!기지본부 @!@부가 준공검사를 실시하였어야 한다고 주장하고 있다. 그러나 낙찰자 선정 후 JJEE#@!!!@!부으로부터 계약

사후@@부서가 계속적으로 본사 탱크로리 업무 담당부서로 지정된 점, (*&!·(*!!!기지본부 @@부가 「계약업무관리지침」 제66조에 따른 계약사후관리위임 부서로 지정되어 있지 않은 점을 고려했을 때 준공검사를 시행부서는 본사 탱크로리 업무 담당부서(현 GG#!@#@@부)이므로 위 주장은 받아들이기 힘들다.

조치할 사항

@@!@@2처장은 실제 운송물량 정산 등을 위해 2015년 이후 탱크로리 LNG 위탁운송 용역 계약에 대한 준공 검사를 시행하시기 바라며, (통보)

%%\$\$@!실장은

- ① 자재계약분야 시스템(SAP)를 통해 용역대금을 지급하지 않은 (*&!기지본부 및 (*!!!기지본부 @@부에 주의를 촉구하시고, (부서주의)
- ② 계약변경 사유가 발생하였으나 변경 계약을 추진하지 않고 계약 종료 후 준공검사를 누락하는 등 용역계약 관리가 미흡한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

&*\$\$@!!본부 Y?!!처 GG#!@#@@부 차장 AADD!(사번:*****) (현 KGKG@지역본부 YJYJ#@부)

Y?!!본부 Y?!!처 LCNGY?!!팀 과장 GGD!!(사번:*****) (현 LCNGY부)